

1500507-33.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano De Moura Cruz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... incluído pela Lei nº 13.964/2019, prevê, expressamente, que o "tráfico privilegiado" não é delito equiparado a hediondo ("Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.").

Diante disso, na hipótese dos autos, observa-se que a acusada é primária, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500507-33.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500507-33.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2056461/2020 - 04º D.P. GUARULHOS, 10285244 - 04º D.P. GUARULHOS, 1341/20/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2056461 - 04º D.P. GUARULHOS, 1341/20/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2056461/2020 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDNA BARBOSA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano De Moura Cruz

Vistos.

Edna Barbosa Alves, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 12h10min, na Rua Benedito Climério de Santana, 2 Varzea do Palácio, nesta cidade e comarca de Guarulhos, nas dependências do estabelecimento prisional Adriano Marrey, trazia consigo, para o consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa L, substância ilícita vulgarmente conhecida como "maconha", contendo 47,19g (quarenta e sete gramas e dezenove decigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, a denunciada trouxe consigo a substância ilícita acima descrita costuradas na calça que vestia e ingressou no

estabelecimento penitenciário situado no mencionado endereço. A denunciada estava cadastrada como visitante do detento Patrick Santos Leny, matrícula 272.834. Ocorre que, durante o procedimento de revista por meio de equipamento de scanner, as agentes penitenciárias constataram que a denunciada trazia invólucro de maconha e ketamina. A denunciada foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde, interrogada, manteve-se em silêncio (fls. 09).

A substância apreendida foi encaminhada a exame pericial, que constatou se tratar de 47,19 gramas de maconha (fls. 32). A quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da apreensão, indicam, com segurança, que a denunciada visava ao tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional.

Por decisão em Habeas Corpus (fls. 112/116) foi concedida liminar para determinar a soltura da acusada.

A acusada apresentou defesa prévia (fls. 156/159), tendo sido a denúncia devidamente recebida (fl. 192).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram as testemunhas e, ao final, interrogada a acusada (fls. 207/209).

A Defesa requereu a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça (fls. 207), havendo decisão nesse sentido em 04 de agosto de 2021 (fls. 213). Os autos foram restituídos para o prosseguimento da ação penal (fls. 217/227).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia (fls. 234/239).

A Defesa postulou pela absolvição da acusada com fundamento no art. 386, incisos III e VI, do CPP, apresentando pedidos subsidiários em caso de condenação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente não há que se falar em atipicidade da conduta praticada em razão da incidência do princípio da insignificância. Com efeito, trata-se de crime de tráfico de drogas em que houve a apreensão de 47,19g (quarenta e sete gramas e dezenove decigramas) de maconha (fls. 31/33), onde a acusada visava ingressar com as substâncias entorpecentes no interior do estabelecimento prisional.

No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), pelas fotos (fls. 17 e 22), pelos documentos (fls. 18/21), pelo laudo de constatação de entorpecentes (fls. 32/33), pelo laudo pericial definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 151/152), bem como pela prova oral colhida em audiência judicial.

A testemunha Marlene Barbosa da Silva Mello, Agente Penitenciária, relatou que foi detectado um volume na cintura da acusada; era haxixe e maconha; a acusada disse que era para o companheiro dela chamado Patrick; ela disse que não foi obrigada por ele e que levou porque quis; ela disse que era a primeira vez que tinha feito isso. A testemunha Maria Betania Pinheiro Leite, Agente Penitenciária, relatou que estava trabalhando na esteira com a Marlene, que estava na esteira; Marlene pediu para fazer a revista; havia uns quatro envelopinhos com droga; parece que era maconha, haxixe, algo desse tipo; ela é companheira de Patrick, muito atuante na área da atuação na unidade; ela alegou que o marido pediu para levar; a ré alegou que não iria receber.

A acusada Edna Barbosa Alves preferiu permanecer em silêncio.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. Não há dúvidas da prática da infração penal pela acusada, o que se extrai especialmente pela prisão em flagrante e pelas provas colhidas na fase policial e em audiência judicial.

As Agentes Penitenciárias, em juízo, confirmaram que com a acusada, que estava ingressando no estabelecimento prisional, foram encontradas as drogas em sua cintura, que eram destinadas para o seu companheiro chamado Patrick. Nesse sentido, o depoimento das testemunhas e perícia realizada demonstram a certeza da materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ficou demonstrada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a acusada visava ingressar com as drogas

no interior do estabelecimento prisional.

Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, e nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, quanto aos antecedentes, a acusada não possui condenações criminais transitadas em julgado (fls. 203 e 126/127), razão pela qual não há que se falar em vida pregressa delituosa para fins de majoração da pena provisória.

A natureza e a quantidade da droga, embora tenham auxiliado à caracterização da mercancia, não são significativas a fundamentar uma elevação da pena base.

Diante de tais aspectos, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena base no mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, sendo que o reconhecimento de qualquer atenuante, nessa etapa da dosimetria, não permite a fixação abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista a prática do tráfico ilícito de drogas ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional, a pena deve ser aumentada de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda, presente a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto a acusada é primária, não registra maus antecedentes, bem como não há nos autos demonstração inequívoca de que integre organização criminosa e se dedique a atividades ilícitas.

Como a circunstância relativa ao tráfico de drogas cometido nas dependências de presídio já foi utilizada para aumentar a pena, não poderá ser empregada para fundamentar uma pequena redução neste momento, sob pena de se configurar bis in idem, razão pela qual a pena deve ser reduzida de 2/3, resultando 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o chamado “tráfico privilegiado”, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não deve ser considerado crime equiparado a hediondo. STF. Plenário. HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 22/06/2016 (Info 831). No mesmo sentido, ainda, o §5º do art. 112 da Lei nº 7.210/84, incluído pela Lei nº 13.964/2019, prevê, expressamente, que o “tráfico privilegiado” não é delito equiparado a hediondo (“Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”).

Diante disso, na hipótese dos autos, observa-se que a acusada é primária, sendo que a quantidade de drogas apreendidas permitiu a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Assim, levando-se em conta esses aspectos, o regime para cumprimento da pena é o aberto.

Importante anotar trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça ao conceder à ordem de habeas corpus: “...No caso, observa-se que o Juízo a quo, ao impor o encarceramento preventivo, citou, dentre outros, a quantidade das drogas apreendidas. Contudo, considerando a excepcionalidade da prisão preventiva, entendo que as circunstâncias da prática delitiva – notadamente a não expressiva quantidade de drogas apreendidas (47,19g de maconha) – não são capazes de evidenciar a necessidade de segregação processual...” (fls. 140/141).

Ainda, pelos mesmos motivos acima expostos, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedido de afastamento do redutor de penas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Estando presentes os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes e ausentes indícios da dedicação da acusada a atividades criminosas, a concessão do benefício era mesmo de rigor. Recurso desprovido. Recurso defensivo – Pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos. Recurso provido, com base na recente decisão exarada pelo

C. STJ no Habeas Corpus nº 596.603/SP." (TJSP; Apelação Criminal 0000359-67.2018.8.26.0535; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021).

Dessa forma, a pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena (art. 46, CP), e prestação pecuniária (art. 45, §1º, CP) de um salário-mínimo a favor de entidade pública ou privada com destinação social, especificada oportunamente pelo juízo da execução.

Por se tratar de "tráfico privilegiado", conforma exposto acima, e por ter sido fixado regime aberto para o cumprimento da pena, concedo à acusada o direito ao recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR a acusada Edna Barbosa Alves como incurso no art. 33, §4º, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto (a qual substituo por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a favor de entidade pública ou privada com destinação social, especificada oportunamente pelo juízo da execução), e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Transitada em julgado a presente decisão: a) notifique-se a acusada para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, caput, do CP); b) oficie-se ao TRE/SP, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Gratuidade da justiça já concedida (fl. 192).

Providencie-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA